Parution: juillet 2023

Titre II - La cession de l'usufruit de l'immobilier d'entreprise

Introduction

1010

Cette première stratégie vise à améliorer la situation du chef d'entreprise en vue du financement de sa retraite tout en allégeant parallèlement la trésorerie de l'entreprise. Celle-ci, qui prend en location l'immeuble dans la situation ex ante, n'aura plus de loyers à verser. Dans une situation topique, le chef d'entreprise est, par exemple, âgé de 45 ans et souhaite prendre sa retraite vers l'âge de 60 ans. On peut lui conseiller de céder l'usufruit de l'immeuble pour une durée de 12 ans, des fois qu'il envisage un jour de « devancer l'appel », on ne sait jamais. En fin d'activité, il pourra recueillir le produit capitalisé du placement du prix de cession de l'usufruit cédé tout en redevenant plein propriétaire de l'immeuble qu'il pourra ensuite céder ou donner en location.

Cependant, avec les dispositions de l'article 13, 5 du CGI exposées plus haut dans le titre I, on voit bien que le produit de la cession de l'usufruit à placer sur un produit de capitalisation sera plus que sérieusement amputé du fait de l'impôt qui va frapper le prix de cession de l'usufruit, ce qui remet évidemment sérieusement en cause cette stratégie, même si l'intérêt pour l'entreprise reste parfaitement pertinent.

Néanmoins, on maintiendra les développements concernant cette acquisition démembrée pour trois raisons. Il fait d'abord permettre à celui qui l'a mise en œuvre avant l'intervention de la réponse Lambert de cerner les conditions de sa réalisation. Ensuite, d'aucuns sont toujours tentés de ferrailler avec l'administration et l'acquisition démembrée est alors un bon moyen d'y parvenir.

Enfin, et surtout, la réponse ministérielle précitée vise à imposer le cédant au titre de l'impôt sur le revenu. Or, l'acquisition démembrée peut évidemment être réalisée auprès d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Et, bien entendu, dans ce cas, l'application de l'article 13, 5 du CGI est définitivement exclue. On ne voit pas comment une société venderesse soumise à l'IS pourrait être concernée. L'acquisition démembrée auprès d'une telle société reste donc parfaitement d'actualité.

Ainsi, lorsqu'elle est mise en place, souvent donc avant l'entrée en vigueur de l'article 13, 5 du CG, I ou depuis, parce que la solution reste pertinente dans les circonstances de l'espèce, cette stratégie a nécessité de régler un certain nombre de problématiques fiscales et comptables. Les premières sont liées à la situation du cédant, les secondes à la situation de l'entreprise usufruitière. Enfin, doivent être traitées les situations respectives du nu-propriétaire et de l'usufruitier à l'extinction de l'usufruit.

Chapitre I - La situation du cédant

1011

En ce qui le concerne, deux préoccupations fiscales doivent recevoir une réponse :

-le traitement de la plus-value éventuelle liée à la cession de l'usufruit pour les cessions intervenues avant le 14 novembre 2012 ;

-les questions liées à la TVA. Il s'agit de s'intéresser au sort fiscal de la taxe éventuellement déduite par le cédant lors de l'acquisition, celui-ci étant intimement lié à la soumission possible de la cession à la TVA. Et si tel est le cas, le mode de détermination de l'assiette de la taxe appliquée à la cession a une influence directe sur le taux des droits de mutation à titre onéreux dus à raison de la cession de l'usufruit.

I. La plus-value de cession

1012

La cession porte sur un droit immobilier. Traditionnellement, elle pouvait donc faire apparaître une plus-value immobilière des particuliers imposable sur le fondement des dispositions de l'article 150 U du CGI. Le texte vise en effet la cession de *droits portant sur des immeubles*. La plus-value pouvait par conséquent échapper à l'imposition au titre de l'impôt sur le revenu, soit parce que le bien était détenu depuis plus de quinze ans, de trente ans ou de vingt-deux ans selon la date d'intervention de la cession.

En revanche, une vente antérieure à l'expiration de l'un de ces délais peut générer une plus-value imposable. Celle-ci doit alors être soumise à l'impôt sur le revenu dans les conditions habituelles en matière de plus-values immobilières des particuliers. L'assiette de l'impôt correspond à la différence entre le prix de cession de l'usufruit et son prix d'acquisition (Voir P. Fernoux, « Gestion fiscale du patrimoine », Groupe Revue Fiduciaire, 24e éd. 2019, §§ 1534 et s.).

Voyons comment devait être calculée la plus-value lorsque ce régime d'imposition était encore applicable à la cession de l'usufruit.

A. Le prix de cession

1013

Le prix de cession ne faisait pas mystère. Il correspondait en effet à la valeur économique de l'usufruit cédé. À cet égard, le principe de la valorisation de l'usufruit est bien connu depuis les travaux de Jean Aulagnier (« Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine », Ed. Maxima). On sait ainsi que la valeur de l'usufruit est égale à *l'actualisation d'un flux de revenus futurs prenant en compte la valeur en pleine propriété du bien, la durée de l'usufruit, le rendement du bien et le taux de rendement*. Pour une étude complète de la méthodologie de valorisation de l'usufruit, le lecteur voudra bien se reporter à la troisième partie de l'ouvrage (La valorisation économique et fiscale des droits démembrés, voir §§ 500 (20190730150406293.html#500) et s.).

B. Le prix d'acquisition pour les cessions antérieures au 14 novembre 2012

1014

Le chef d'entreprise ou la SCI a initialement acquis la *pleine propriété* de l'immeuble. Logiquement, ce prix devrait correspondre à la *valeur économique historique de l'usufruit incluse dans celle de la pleine propriété initiale*. Et l'on souhaite bon courage à celui qui souhaite effectuer ce calcul. Le code général des impôts venait cependant à notre secours en réglant cette problématique de façon prétorienne. Les dispositions de l'article 74 SE de l'annexe II au CGI disent en effet ceci :

« Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé et, d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisition est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. ***En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 669 du CGI.*** »

Dans la pratique, le chef d'entreprise cédait un usufruit *temporaire*. Il lui importait en effet de redevenir plein propriétaire avant son décès pour pouvoir jouir des produits du bien ou du prix d'une éventuelle cession de celui-ci. Céder un usufruit d'une durée équivalente à son espérance de vie ne présentait aucun intérêt sur ce plan. Cela pouvait même faire obstacle à une cession de l'entreprise elle-même.

Par conséquent, sous le régime des plus-values immobilières des particuliers, dès l'instant où la cession portait sur un usufruit temporaire, les dispositions de l'article 669, II du CGI donnaient la réponse nécessaire au calcul du prix d'acquisition de l'usufruit. Celui-ci était en effet réputé égal à 23 % de la valeur initiale de la pleine propriété par tranches de dix ans sans fractionnement. Autrement dit, toute période de dix ans commencée était à prendre en compte pour les besoins de ce calcul.

EXEMPLE

La cession portait sur l'usufruit d'une durée de douze ans d'un bien d'une valeur de 500 000 € au jour de la vente. Ce bien avait été acquis initialement pour 400 000 €. Par hypothèse, on supposera que la valeur économique de l'usufruit cédé ressortait à 350 000 €. Le prix d'acquisition de l'usufruit était réputé égal à :

400 000 € x 46 % = 184 000 €

La plus-value brute était par conséquent égale à : 350 000 € – 184 000 € = 166 000 €.

On remarque qu'un usufruit d'une durée de dix ans aurait été en l'occurrence moins favorable. En effet, le prix d'acquisition de l'usufruit aurait été dans ce cas égal à 23 % de la valeur de la pleine propriété initiale, soit 92 000 €. La plus-value taxable se serait élevée à : 350 000 € – 92 000 € = 258 000 €. En d'autres termes, en présence d'une plus-value imposable, il était préférable d'opter pour un usufruit de 11 ans au lieu de 10 ans, un usufruit de 21 ans au lieu de 20 ans. Cela permettait de diminuer d'autant l'assiette de l'impôt.

Bien entendu, la plus-value nette imposable était ensuite calculée dans les conditions habituelles. Elle devait être réduite par application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150 VC du CGI.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2011, cette plus-value supportait une imposition décomptée au taux de 31,3 %, prélèvements sociaux compris.

Pour toutes les plus-values constatées *entre le 1er octobre 2011 et le 31 juillet 2012*, ce taux était porté à 32,5 % du fait de l'augmentation du taux du prélèvement social sur les revenus du capital par les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée.

Porté le 1er juillet 2012 à 34,5 %, il est depuis le 1er janvier 2018 de 36,2 % avec l'augmentation du taux des prélèvements sociaux à 17,2 %.

II. La TVA et les droits de mutation à titre onéreux

1015

Sur ce plan, les dispositions de l'article 13, 5 du CGI ne changent rien aux principes applicables. Si l'on examine la cession de l'usufruit *au regard de la TVA*, deux éléments doivent retenir l'attention : le sort de la taxe éventuellement déduite par le cédant antérieurement à la cession, d'une part, la soumission de la cession elle-même à la taxe, d'autre part.

Dans la plupart des cas, le chef d'entreprise détient le bien pour le donner en location par bail commercial à l'entreprise. Sur le fondement des dispositions de l'article 260, 2° du CGI, une option pour le paiement de la TVA sur les loyers est le plus souvent exercée, soit par le chef d'entreprise, soit par la SCI propriétaire de l'immeuble objet de la location. L'intérêt de cette option est connu. Le bailleur peut en effet prétendre à la déduction de la TVA qui a éventuellement frappé l'acquisition du bien tout autant que celle facturée à raison des travaux éventuellement réalisés sur celui-ci notamment.

L'acquisition de ce bien peut en effet avoir donné lieu au paiement de la TVA.

Avant l'intervention de la réforme de la TVA immobilière issue de la loi de finances rectificative du 9 mars 2010 (loi 2010-237 (/lien_spad/?base=JORF&orig=REVUE_RF_FH&date=2010-03-09&numero=2010-237%20&etat_initial=JORFTEXT000021943745&etat_maj=LEGITEXT000021946811)du 9 mars 2010), tel était le cas lorsque l'acquisition correspondait à la première cession du bien dans les cinq ans de l'achèvement.

Depuis l'entrée en vigueur de cette réforme, toute acquisition faite auprès d'un assujetti dans les cinq ans de l'achèvement donne lieu au paiement de la TVA, quel que soit le nombre de mutations intervenues dans ce délai. Mais, et c'est un élément nouveau à prendre en compte, l'acquisition au-delà de ce délai de cinq ans peut être soumise à la taxe lorsque le cédant assujetti opte pour le paiement de la taxe à raison de la cession sur le fondement de l'article 261, 5 du CGI.

Ainsi, la cession elle-même du droit démembré peut être soumise à la TVA. Et cette soumission éventuelle à la taxe influence directement le sort de la TVA déduite en amont lors de l'acquisition de l'immeuble.

Enfin, le sort de la cession au regard de la TVA influe directement *sur le taux des droits d'enregistrement* applicables à la cession.

A. La TVA

1016

La problématique concerne tout aussi bien la cession de l'usufruit que la situation au terme de l'usufruit, lorsque ce droit s'éteint par l'arrivée de son terme.

1. La cession de l'usufruit et la TVA

1017

Dans l'hypothèse classique du chef d'entreprise bailleur qui a acquis un immeuble neuf pour consentir ensuite un bail commercial à l'entreprise en optant pour le paiement de la TVA sur les loyers, une déduction de la taxe acquittée lors de l'acquisition du bien a été opérée par imputation sur celle collectée à raison des loyers. Dans ces conditions, le principe veut que la cession de l'usufruit *dans les vingt années ou fraction d'années suivantes* entraîne un *reversement de cette taxe par vingtièmes* dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 207, III de l'annexe II au CGI.

Pour autant, en l'occurrence, cette cession de l'usufruit est réalisée au profit d'une entreprise *qui, en principe, continue d'utiliser le bien à la réalisation d'opérations taxables*. Le transfert à l'acquéreur de la TVA ainsi reversée est donc possible. Le cédant remet alors une attestation du montant de la taxe qu'il doit lui-même reverser. L'acquéreur acquitte le montant correspondant et peut ensuite déduire à son tour cette taxe. L'administration confirme expressément l'application de ce principe dans sa documentation (BOFiP-TVA-IMM-10-30-§ 210-17/03/2021 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/TVA/2489-PGP/2021-03-17/data.html#210)) en les termes suivants :

« *Dans une première situation où le démembrement résulte* ***de la cession de l'usufruit, la taxe supportée par le nu-propriétaire est celle afférente à la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble*** *ou le montant de la LASM lors de son achèvement* ***et le prix auquel est cédé l'usufruit*** *:*

- c'est ainsi que si ce démembrement intervient dès l'exercice initial du droit à déduction, le coefficient d'assujettissement retenu à cet effet sera égal ***à la proportion du prix de cession de l'usufruit rapporté à la valeur de l'immeuble*** *;*

- et si le démembrement intervient ***ultérieurement****, dès lors que l'acquisition ou la LASM ont initialement ouvert droit à déduction,* ***la part de la taxe initialement déduite afférente à la nue-propriété donnera lieu à une régularisation liquidée dans les conditions de droit commun****, c'est-à-dire à proportion du nombre d'années restant à courir jusqu'au terme de la période de vingt années prévue au 3 du II du même article 207.*

Quant à la part afférente à l'usufruit*, sous réserve du bénéfice* ***des dispositions de l'article 257 bis****, elle sera assortie d'un coefficient de taxation nul ou égal à l'unité selon les circonstances de la cession, dans les conditions des 1° et 2° du 2 du III du même article 207* (BOFiP-TVA-IMM-10-30-§ 220-17/03/2021 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/TVA/2489-PGP/2021-03-17/data.html#220)).

Dès lors, ***l'usufruitier*** *pourra, en fonction de son activité propre,* ***exercer son droit à déduction*** *dans les conditions prévues au II de l'article 206 précité,* ***tant sur la taxe ayant éventuellement grevé le prix de l'usufruit****, que s'il y a lieu* ***sur le montant de taxe déductible mentionné sur l'attestation délivrée par le cédant au titre de la taxe afférente à la nue-propriété*** *non déduite ou régularisée par celui-ci.* »

1018

La lecture de la doctrine administrative laisse cependant planer un doute sur un point particulier. L'administration réserve en effet l'hypothèse dans laquelle l'article 257 *bis* du CGI serait appliqué lors de la cession de l'usufruit. Le doute trouve son siège dans la rédaction même de cet article. Celui-ci dit en effet :

« ***Les livraisons de biens,*** *les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la TVA, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une* ***universalité totale ou partielle de biens*** *.* »

Or, précisément, aux termes de l'article 578 du Code civil, l'usufruit porte sur un bien *« dont un autre à la propriété »*. Comme le disent si bien MM. Malaurie et Aynès : *« Il n'y a en effet qu'un seul* ***propriétaire, le nu-propriétaire*** *, qui a vocation à la perpétuité. Le vrai maître de la chose, c'est le nu-propriétaire, parce que son droit s'exerce sur la longue durée »* (« Cours de droit civil. Les biens », précité p. 247 ; dans le même sens : J. Carbonnier, Droit Civil, n° 104) (voir également sur ce plan les développements de la première partie de l'ouvrage).

Dans ces conditions, on voit mal comment on pourrait parler du transfert *d'une universalité de biens*. Le droit d'usufruit n'est à l'évidence pas un bien mais *un droit portant sur un bien*.

On pense donc plutôt que la TVA initiale acquittée lors de l'acquisition de la pleine propriété de l'immeuble doit être remise en cause pour autant, encore une fois, que la cession de l'usufruit intervienne *avant l'expiration de la dix-neuvième année ou fractions d'années* suivant celle-ci. Toutefois, par le biais de l'attestation remise à l'entreprise acquéresse de l'usufruit, la procédure est intéressante pour le cédant. Elle lui permet de recevoir, de la part de l'acquéreur, le montant de la taxe à reverser au Trésor. Mais attention, cette situation présente un inconvénient majeur pour l'acquéreur, inconvénient lié à la procédure même de transfert de ce droit à déduction.

Attention : l'article 257 bis du CGI ne paraît pas applicable

Cet article dit ceci :

« Lors de la transmission à titre onéreux, à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société d'une universalité totale ou partielle de biens effectuée entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, aucune livraison de biens ou prestation de services n'est réputée intervenir. »

« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »

Or, la documentation administrative (BOFiP-TVA-IMM-10-10-10-40-§ 40-07/01/2013 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/TVA/2483-PGP/2013-01-07/data.html#40)) indique que :

« Ce dispositif qui ne constitue pas une option s'applique de plein droit lorsque les conditions de fait et de droit en sont réunies. »

Et voici encore ce que l'on peut lire au paragraphe 50 :

« L'option pour la taxation prévue au 5° bis de l'article 260 du CGI ne peut donc trouver à s'appliquer quand la cession est éligible au bénéfice des dispositions de l'article 257 bis du CGI. »

On l'a dit, la cession d'un droit d'usufruit portant sur un immeuble *ne porte pas sur une universalité de biens*. La propriété reste en effet entre les mains du cédant.

Conclusion : Les dispositions de l'article 257 bis du CGI ne paraissent pas applicables. Un reversement de la taxe déduite en amont doit par conséquent intervenir et peut être suivi d'un transfert du droit à déduction. La cession de l'usufruit de l'immeuble doit, selon nous, être soumise à la TVA si elle intervient dans les cinq ans de l'achèvement. Elle peut l'être sur option si l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans.

1019

En versant au chef d'entreprise cédant la TVA qui lui est ainsi transmise, l'entreprise libère ce dernier de sa dette. Et c'est là que le bât blesse. Pour la détermination de l'assiette des droits de mutation dus à raison de la cession de l'usufruit, cette taxe *doit en effet être analysée comme une charge augmentative du prix*. Initialement, dans une instruction du 7 mars 1977 traitant notamment du *transfert du droit à déduction* fondé sur les dispositions de l'article 210-I de l'annexe II au CGI (BODGI 7 C-4-77 ; doc. adm. DGI 7 C-1223, n° 20, b, 20 décembre 1996), l'administration considérait ainsi que :

« Dans ce cas, en effet, ***la TVA payée par l'acquéreur au vendeur*** *n'a nullement le caractère d'un versement de nature fiscale exigible en même temps que la taxe départementale de publicité foncière ou le droit départemental d'enregistrement, sur une même opération.* ***Ce versement résulte de la convention des parties et constitue donc une charge augmentative du prix de cession*** *.* »

Cette interprétation n'a pas été reprise en tant que telle dans la documentation actuelle (BOFiP-ENR-DMTOI-10-10-20-20-§ 10-12/09/2012 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/ENR/6653-PGP/2012-09-12/data.html#10)). Néanmoins, celle-ci précise au paragraphe 10 que doivent être intégrés à l'assiette des droits d'enregistrement « tous les avantages indirects que l'acheteur procure au vendeur, soit en acquittant ses dettes, soit en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier ». Or, tel est bien le cas lorsque, en versant au cédant le montant de la TVA figurant sur l'attestation de transfert en sus du prix de cession, l'acquéreur de l'usufruit libère ce dernier de la TVA à reverser au Trésor Public. On peut dans ces conditions légitimement supposer que cette analyse perdurerait dans le temps si le juge de l'impôt venait à être saisi de cette problématique et que l'administration la confirmerait si elle était de nouveau interrogée à ce sujet.

Dans ces conditions, la TVA prise en charge par l'entreprise nous paraît devoir être intégrée dans l'assiette des droits de mutation à titre onéreux. On verra dans quelles conditions dans le paragraphe B ci-dessous (voir § 1026 (20151105114418530.html#1026)). Voilà comment payer un impôt sur un impôt. Merci pour le Trésor public… en ces temps de disette…

1020

Et, c'est pour éviter un tel désagrément qu'il est intéressant de s'interroger sur l'intérêt de la *soumission à la TVA du prix de cession de l'usufruit*. En effet, celle-ci peut toujours être soumise à la TVA, soit obligatoirement parce qu'elle intervient *dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble*, soit parce que, au-delà de ce délai, le cédant *assujetti opte pour le paiement de la TVA* à raison de cette cession sur le fondement des dispositions de l'article 260-5 bis du CGI. Cette option est possible même si la cession ne porte que sur l'usufruit du bien. Les droits portant sur un immeuble, *usufruit et nue-propriété* notamment, sont en effet *assimilés à des immeubles* au regard du champ d'application de la TVA immobilière. Du même coup, la cession de ces droits est *assimilée à une livraison de l'immeuble sous-jacent* et suit par conséquent le même régime (BOFIP-TVA-IMM-10-10-20-§ 60-02/08/2017). Voici ce que dit cette documentation :

« ***Désormais, sous réserve qu'elles*** *soient réalisées par des assujettis agissant en tant que tels,* ***c'est donc l'ensemble des opérations en cause*** *qui suivent le régime qui serait applicable à la cession de l'immeuble sous-jacent, c'est-à-dire* ***une taxation de plein droit si les droits cédés*** *portent sur un* ***terrain à bâtir*** *ou un immeuble* ***achevé depuis cinq ans au plus, et une exonération avec possibilité d'option*** *si les droits portent sur des immeubles* ***achevés depuis plus de cinq ans ou des terrains qui ne sont pas à bâtir***. »

En vérité, le principal mérite de la soumission de la cession à la taxe est de *consolider le droit à déduction de la TVA initialement acquittée lors de l'acquisition du bien*. Cette déduction ne peut ainsi être remise en cause. Il n'y a là rien que de très logique. En effet, l'acquisition initiale concourt bien à la réalisation d'une opération soumise à la TVA : la cession de l'usufruit. On élimine de la sorte toute charge augmentative du prix à raison de la cession du droit démembré.

Certes, cette option comporte un coût pour l'entreprise qui se porte acquéreur de l'usufruit. Elle doit en effet verser au cédant le montant de la taxe assise sur le prix de cession. Mais bien sûr, elle est en droit d'exercer ensuite son droit à déduction à raison de cette taxe en fonction de son coefficient de taxation. Autrement dit, la déduction est totale si le bien est *intégralement* utilisé par l'entreprise à la réalisation d'opérations soumises à la TVA. Si ce n'est pas le cas, elle n'est que *partielle*, voire nulle pour le cas où l'entreprise réaliserait des opérations non imposables, des opérations totalement exonérées de taxe par exemple.

1021

En vérité, la difficulté tient ici dans l'exercice du droit à déduction par *le nu-propriétaire*. En effet, le principe posé par les dispositions de l'article 271 du CGI en matière de droit à déduction est bien connu. Seul celui qui utilise l'immeuble *pour la réalisation d'opérations soumises effectivement à la TVA* peut prétendre au droit à déduction de la taxe acquittée en amont.

Deux situations topiques se présentent alors. Dans la première situation évoquée plus haut, celle dans laquelle l'entreprise usufruitière exploite l'immeuble pour la réalisation de son activité, le nu-propriétaire ne peut prétendre à la qualité d'assujetti à la TVA. Il ne perçoit aucune recette soumise à cette taxe. Il ne dispose par conséquent d'aucun droit à déduction.

Pour autant, l'absence de déduction de la taxe versée lors de l'acquisition de la nue-propriété heurte l'entendement si l'on se réfère au principe fondamental en matière de TVA : *le principe de neutralité de la taxe*. Lors de l'acquisition des droits démembrés, la TVA a été versée au cédant qui, lui, *l'a reversée au Trésor public*. *L'usufruitier utilise l'immeuble à la réalisation d'opérations taxables*. Or, la TVA collectée à cette occasion n'est pas différente de celle qui serait perçue s'il était *plein propriétaire de l'immeuble*. Pour autant, la partie de la taxe acquittée par le nu-propriétaire et qui a été reversée au Trésor ne peut faire l'objet d'une déduction. C'est à cet endroit que le principe neutralité de la TVA n'est pas respecté.

1022

Fort heureusement, et il faut l'en féliciter, l'administration a parfaitement pris conscience de cette entorse à un principe fondamental dans sa documentation relative à la TVA immobilière (BOFiP-TVA-IMM-10-30-§§ 190 et 200-17/03/2021 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/TVA/2489-PGP/2021-03-17/data.html#190)). Pour assurer le respect du principe, elle offre la possibilité au nu-propriétaire de récupérer au fond indirectement la TVA versée lors de l'acquisition. Voici ce qu'elle écrit :

« 190. ***Lorsque la propriété d'un immeuble donne lieu à un démembrement*** *en raison de la cession à un tiers de l'usufruit ou de la nue-propriété, la nue-propriété doit être regardée comme n'étant pas affectée à une activité économique imposable.* ***Cette situation est exclusive de l'exercice du droit à déduction de la TVA afférente à la valeur de ce droit****.*

200. ***Toutefois, lorsque ce droit réel*** *constitue une immobilisation chez son propriétaire de même que l'usufruit pour son bénéficiaire,* ***il y a lieu d'admettre*** *que dans des conditions analogues à celles prévues au 3 du III de l'article 207 de l'annexe II au CGI, le nu-propriétaire puisse transmettre le droit à déduction dont il est privé au bénéfice de l'usufruitier dès lors que ce dernier utilise le bien pour des opérations ouvrant droit à déduction.*

En outre, dès lors qu'elle intervient dans le délai de vingt années comprenant celle au cours de laquelle la taxe a été supportée par le nu-propriétaire, la réunion dans les mains de celui-ci de la pleine propriété par suite de l'extinction de l'usufruit peut donner lieu à une régularisation positive de la taxe d'amont dans les conditions précisées au 4°du 1 du III de l'article 207 précité si l'immeuble est alors utilisé à des opérations ouvrant droit à déduction. »

Certes, dans ce texte, le démembrement repose sur une *cession de l'usufruit à un tiers*. L'administration ne traite donc pas directement de l'acquisition démembrée de l'immeuble. Pour autant, la solution ne paraît pas devoir être différente dans cette dernière hypothèse. La même entorse au principe de neutralité existerait à l'identique si l'on refusait la déduction au nu-propriétaire qui a acquis directement ce droit.

Dans ces conditions, le nu-propriétaire paraît parfaitement en droit de transmettre à l'usufruitier la TVA qu'il a lui-même acquittée lors de l'acquisition de la nue-propriété.

1023

Cependant, il n'échappe à personne que le texte administratif vise les titulaires de droits démembrés pour lesquels la *nue-propriété et l'usufruit constituent une immobilisation*. Et c'est bien à cet endroit qu'une certaine ambiguïté apparaît. En vérité, ce n'est pas pour l'entreprise usufruitière que l'on s'inquiète. L'usufruit constitue à l'évidence pour elle une immobilisation (voir §§ 1050 (2015110511441853O.html#1050) et s.). C'est en effet un droit réel immobilier constitutif, en droit comptable, d'une immobilisation incorporelle.

Si l'on s'inquiète, c'est pour le nu-propriétaire. Particulièrement lorsqu'il détient la nue-propriété en direct, rien ne l'oblige, à l'évidence, à la tenue de documents comptables. Dès lors, est-ce à dire que, *faute de bilan*, la nue-propriété ne constitue pas une immobilisation au sens de cette doctrine administrative ? Celle-ci ne donne aucune précision à cet égard. Quel est donc le sens de la formule reprise par l'administration au début du paragraphe 200 précité ?

Dès lors que la documentation traite de la TVA immobilière, il faut, semble-t-il, donner à cette notion d'immobilisation, le sens retenu par les textes applicables en matière de TVA. Et dans ce contexte, il s'agit d'un bien, ou d'un droit, qui a vocation à figurer dans un poste d'immobilisation dans l'actif d'un bilan. Les biens autres qu'immobilisations sont constitués par *« tous les biens qui, dans la comptabilité des entreprises, doivent figurer parmi les valeurs d'exploitation »*.

À cet égard, la documentation administrative en vigueur avant l'introduction du BOFiP définissait une immobilisation de la manière suivante (doc. adm. DGI 3 D-1121 n° 1, 2 novembre 1996) :

« La notion d'immobilisation recouvre les biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, qui sont acquis ou créés par l'entreprise, non pour être vendus ou transformés, mais pour être utilisés d'une manière durable comme instruments de travail ou moyens d'exploitation. »

Cette définition n'est pas reprise dans la documentation actuelle. Elle paraît toutefois conserver toute sa valeur. Aucune définition fiscale de l'immobilisation propre à la TVA n'est donnée. On peut alors se référer à la définition comptable de ce qu'est une immobilisation (PCG art. 211-1 et 311-1). Et l'on est en présence d'une immobilisation lorsque l'actif est identifiable, qu'il procure des avantages économiques futurs et qu'il est contrôlé par l'entreprise.

Si l'on s'en tient à cette définition, sauf à être détenue par une entreprise *opérationnelle* déployant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, la nue-propriété ne peut jamais constituer une immobilisation. Et même dans cette hypothèse, elle n'est pas utilisée comme un instrument de travail ou un moyen d'exploitation. Le droit à l'utilisation du bien est en effet attribué à l'usufruitier. Dans cette conception, le transfert du droit à déduction à l'usufruitier ne serait donc jamais possible. Pour qu'il le devienne, il faudrait donner à la notion d'immobilisation une acception différente qui ne fasse pas référence à une entreprise au sens habituel du terme ni à la notion de bilan *au sens comptable*.

Et l'on croit pouvoir dire que cette notion existe déjà. Ainsi, par exemple, lorsque le propriétaire d'un immeuble donne celui-ci en location nue *en optant pour le paiement de la TVA sur les loyers* conformément aux dispositions de l'article 260, 2°du CGI, il est en droit de déduire la taxe acquittée lors de l'acquisition au titre de la TVA sur immobilisation. Pourtant, la location n'est pas le fait *d'une entreprise au sens habituel du terme*. De plus, imposable dans la catégorie des *revenus fonciers, le bailleur n'est aucunement tenu à l'établissement d'un bilan*. En vérité, le droit à déduction paraît lié au fait que l'immeuble constitue une immobilisation au sens du droit comptable. Autrement dit, si un bilan devait être dressé, nul doute que le bien figurerait à l'actif.

L'analyse ne paraît pas devoir être différente en présence d'une nue-propriété. Ce droit constitue une immobilisation au sens de la TVA tout autant qu'au regard de la législation comptable. C'est en effet un droit corporel. Le nu-propriétaire n'est juridiquement ni plus ni moins que le propriétaire du bien au sens des dispositions de l'article 578 du code civil. La jurisprudence et la doctrine administrative valident au demeurant cette analyse. Ainsi, un bien dont on détient la nue-propriété peut figurer dans un actif commercial et même donner lieu, en conséquence, à la constatation d'un amortissement (CE 26 septembre 1960 n° 37579 : Dupont 1960 p. 470 ; CE 5 octobre 1977 n° 4718, 8e et 9e s.-s. : RJF 11/77, n° 586 ; BOFiP-BIC-AMT-10-20-§ 260-01/03/2017).

Au demeurant, dans l'hypothèse où la nue-propriété serait détenue par une SCI, la société détiendrait potentiellement un actif de nature à être immobilisé. Et si, aux termes des statuts, elle doit tenir une comptabilité commerciale, la nue-propriété a clairement vocation à figurer parmi les éléments d'actif immobilisés au regard du droit comptable.

Dans ces conditions, le nu-propriétaire paraît parfaitement en droit de transmettre à l'usufruitier la TVA qu'il a, lui-même, acquittée. Il lui suffit alors de délivrer une attestation à l'usufruitier faisant apparaître la taxe ainsi transmise. L'entreprise usufruitière peut alors procéder à l'imputation de cette taxe sur celle qu'elle collecte à raison de ses opérations. Dans l'hypothèse où cette imputation ferait apparaître un crédit de taxe, elle pourrait en demander le remboursement à l'administration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 242-0 A de l'annexe II au CGI.

1024

Maintenant, cette déduction de la TVA opérée par l'usufruitier, tant au titre de la taxe transférée par le nu-propriétaire que pour celle acquittée à raison de l'acquisition de l'usufruit est-elle définitivement acquise ?

En effet, dans biens des cas, l'usufruit est d'une durée inférieure à vingt ans. Or, le caractère définitif du droit à déduction suppose que l'immeuble concourt à la réalisation d'opérations soumises à la taxe jusqu'au 31 décembre de la dix-neuvième année suivant celle de l'acquisition. Le non-respect de cette règle oblige le détenteur de l'immeuble ou du droit immobilier à opérer la fameuse régularisation *par 1/20e de l'article 207, III, 1 (1° et 2°) du CGI*.

Or, précisément, à l'arrivée de son terme, l'usufruit s'éteint. Si cet événement survient, par conséquent, avant l'expiration du délai que l'on vient de voir, il y a matière à régularisation de l'*ensemble de la TVA déduite initialement*. L'usufruitier est ainsi dans l'obligation de reverser une fraction de la taxe déduite en amont. Peu importe à cet égard que celle-ci trouve sa source dans le transfert par le nu-propriétaire de la taxe par lui acquittée initialement ou qu'elle soit liée à l'acquisition de l'usufruit lui-même.

Pour autant, l'histoire ne s'arrête pas là. On peut ainsi parfaitement imaginer que le chef d'entreprise, devenu plein propriétaire, donne ensuite en location l'immeuble à l'entreprise *en optant pour le paiement de la TVA sur les loyers* sur le fondement de l'article 260, 2°du CGI. C'est même très souvent le cas dès lors que l'on conseille au nu-propriétaire de consentir une promesse de bail à terme pour éviter que, du jour au lendemain, l'entreprise soit dépouillée de l'utilisation de l'immeuble. Dans cette occurrence, l'usufruitier pourra à son tour lui transmettre son droit à déduction et correspondant à la fraction de taxe qu'il doit reverser à l'État. De la sorte, l'intégralité de la taxe sera en fin de compte déduite.

Acquisition de droits démembrés auprès d'un promoteur le 4 juin 2010 d'un bien achevé le 31 janvier 2010. Intervenue dans les cinq ans de l'achèvement, la cession a été soumise obligatoirement à la TVA sur le prix total.

Valeur en pleine propriété : 200 000 € hors taxes ;

Valeur économique de l'usufruit d'une durée de 15 ans : 140 000 €. TVA : 27 440 € ;

Valeur de la nue-propriété : 60 000 €. TVA : 11 760 €. Cette taxe a été transmise à l'usufruitier ;

Extinction de l'usufruit le 4 juin 2025. Le bien a été utilisé 15 ans à la réalisation d'opérations intégralement soumises à la TVA ;

Reversement à effectuer par l'entreprise : 39 200 € X 5/20e = 9 800 €;

TVA transmise au nu-propriétaire : 9 800 € ;

TVA déductible par le bailleur (option pour la TVA sur les loyers) : 9 800 €.

Un exemple en fin de développement sur la TVA illustre l'ensemble de cette problématique (voir § 1025 (20151105114418530.html#1025)).

2. L'extinction de l'usufruit et la TVA

1025

L'extinction de l'usufruit peut intervenir *avant l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de l'acquisition par l'entreprise du bien sur lequel porte ce droit*. Dans cette occurrence, celle-ci doit reverser par 1/20e une quote-part de la TVA qui aurait accompagné l'acquisition du droit et déduite lors de cette opération, y compris évidemment celle que lui a transmis le chef d'entreprise lors de la cession de l'usufruit pour la part correspondant à la nue-propriété.

Pour autant, le chef d'entreprise redevient plein propriétaire. Il peut parfaitement consentir une nouvelle location de l'immeuble à l'entreprise en assortissant cette location d'une option pour le paiement de la TVA à raison des loyers. Là encore, le droit à déduction est remis en cause alors que le bien va continuer à générer des opérations soumises à la taxe. Dès lors, l'entreprise peut, à son tour, procéder au transfert, au profit du chef d'entreprise ou de la SCI devenu plein propriétaire, de la TVA qu'elle doit reverser par 1/20e.

Bien entendu, en elle-même, l'extinction même de l'usufruit ne peut donner lieu à une quelconque taxation au titre de la TVA. L'usufruit s'éteint. Il n'a plus aucune valeur. Aucune mutation n'intervient.

EXEMPLE

En N, un bien est acquis *neuf* pour 100 000 €. Cette acquisition est soumise à la TVA : 20 000 €.

Le chef d'entreprise donne en location l'immeuble *en optant pour le paiement de la TVA sur les loyers.*
-Déduction de TVA initiale : 20 000 € ;
-Valeur de la *pleine propriété* au jour du démembrement : 110 000 € ;
-Cession d'un usufruit de 15 ans en N + 4 pour 77 000 € (cession d'un droit démembré dans les cinq ans de l'achèvement) ;
-TVA due sur le prix total : 77 000 € X 20 % = 15 400 € ;
-Pas de régularisation de la TVA initialement déduite pour la *part correspondant à l'usufruit* (imposition de la cession) ;
-Valeur de la *nue-propriété* à la date du démembrement : 110 000 € – 77 000 € = 33 000 €, soit 30 % ;
-Régularisation de la TVA afférente à la *nue-propriété* : valeur de la nue-propriété *initiale* :
-100 000 € X 30 % = 30 000 € ;
-Base du reversement : 30 000 € X 0,200 = 6 000 € ;
-Reversement : 6 000 € X 15/20 = 4 500 € (bien utilisé 5 ans à des opérations soumises à la TVA) ;
-TVA transmise à l'entreprise par le chef d'entreprise nu-propriétaire : 4 500 € ;
-Droit à déduction ouvert à l'entreprise : 15 400 € + 4 500 € = 19 900 € ;
-Extinction de l'usufruit : régularisation de la TVA initialement déduite : 19 900 € X 5/20e = 4 975 € (usufruit de 15 ans) ;
-Le chef d'entreprise plein propriétaire redonne en location à l'entreprise et opte pour le paiement de la TVA sur les loyers ;
-Taxe transférée au chef d'entreprise et déductible pour celui-ci : 4 975 €.

B. Les droits de mutation à titre onéreux

1026

Le principe général en matière de droit fiscal veut que la même *opération ne soit pas soumise deux fois à l'impôt au taux plein*. Dès lors :

-si la cession est soumise à la TVA sur le prix total, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient *dans les cinq ans de l'achèvement d'un immeuble neuf*, les droits d'enregistrement sont, dans le principe, décomptés *au taux réduit*, actuellement fixés à 0,715 % ;

-si elle porte sur un immeuble *achevé depuis plus de cinq ans*, la cession est expressément *exonérée de TVA ou imposable sur option*. Le taux des droits d'enregistrement est directement dépendant de la situation du cédant lors de l'acquisition du bien cédé.

Dans l'hypothèse d'une option :

-soit le *cédant a pu exercer son droit à déduction* à raison de la TVA acquittée lors de l'acquisition du bien cédé, la cession est alors imposable sur le prix total et les droits sont dus au taux réduit ;

-soit il n'a *pas* pu l'exercer et la cession n'est imposable à la TVA que *sur la marge*, mais avec des droits décomptés *au taux plein*, lui même variable selon la position retenue par le département quant au taux du droit départemental en principal.

Cependant, ces règles visent l'imposition de la cession de la *pleine propriété* d'un immeuble. Mais, comme on l'a dit plus haut, la cession de *droits démembrés* suit le régime applicable *à la cession de l'immeuble sous-jacent*. Dans ces conditions, les principes que l'on vient de poser s'appliquent à l'identique selon que la cession de l'usufruit est soumise de droit ou sur option à la TVA. Ainsi :

-le taux réduit s'appliquera lorsque la cession sera réalisée dans les cinq ans de l'achèvement auprès d'un assujetti. Ce sera généralement le cas. L'immeuble dont l'usufruit est cédé est jusqu'alors, la plupart du temps, donné en location moyennant une option pour le paiement de la TVA sur les loyers ;

-l'acquisition supportera le taux normal lorsque l'acquisition sera faite au profit d'un assujetti au-delà du délai de cinq ans. À noter que dans ce cas, le fait que l'acquisition de l'usufruit soit soumise à la TVA n'influe pas sur le principe de l'application du taux normal des droits d'enregistrement. Voilà comment avoir droit à une double ration…

Reste à traiter alors de l'assiette des droits eux-mêmes. La cession porte en l'occurrence sur un droit démembré, dans la pratique, un usufruit temporaire. Le chef d'entreprise entend en effet bien retrouver la pleine propriété de l'immeuble à l'extinction de l'usufruit. De plus, si la cession est réalisée au profit d'une société opérationnelle, la limite de l'article 619 du Code civil s'applique. Lorsqu'il n'est pas consenti *à un particulier, l'usufruit ne dure que trente ans*.

Du même coup, la base d'imposition doit être déterminée dans le respect des dispositions de l'article 669-II du CGI aux termes duquel :

« II. L'usufruit constitué ***pour une durée fixe*** *est estimé à* ***23 % de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit*** *, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. »*

ATTENTION

À cette base d'imposition, doit être ajoutée la TVA transférée à l'entreprise usufruitière par le cédant. On l'a dit plus haut, elle constitue, en effet, une charge augmentative du prix qui doit être également soumise aux droits de mutation à titre onéreux au même taux que la cession elle-même.

EXEMPLE

En reprenant les données de l'exemple précédent, alors que la TVA frappe **le prix total et que la cession de l'usufruit intervient dans le délai de cinq ans,** les droits d'enregistrement dus sont les suivants :

- Valeur fiscale de l'usufruit de 15 ans : 110 000 X 46 % = **50 600 €** ;

- TVA transmise à l'entreprise par le cédant : **4 500 €** (charge augmentative du prix) ;

- Assiette des droits : 50 600 + 4 500 € = **55 100 €** ;

- Droits de mutation à titre onéreux dus : 55 100 € X 0,715 % = **393 €**.

Cependant, reste à déterminer le taux des droits applicables. Tout dépend alors des règles applicables en matière de TVA immobilière. En effet, aux termes de l'article 257, I. 3° et 4°du CGI, les droits portant sur des immeubles sont assimilés à des immeubles au regard du champ d'application de la TVA. La cession de ces droits, usufruit et nue-propriété notamment, est assimilée à une livraison de l'immeuble sous-jacent et suit, par conséquent, le même régime (BOFiP-TVA-IMM-10-10-20-§ 60-02/08/2017 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/TVA/2484-PGP/2017-08-02/data.html#60)). Cette documentation administrative, dont on rappelle une nouvelle fois les termes, dit ainsi :

« ***Désormais, sous réserve*** *qu'elles soient réalisées par des assujettis agissant en tant que tels,* ***c'est donc l'ensemble des opérations en cause*** *qui suivent le régime qui serait applicable à la cession de l'immeuble sous-jacent,* ***c'est-à-dire une taxation de plein droit si les droits cédés portent sur un terrain à bâtir ou un immeuble achevé depuis cinq ans au plus****, et une exonération avec possibilité d'option si les droits portent sur des immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou des* ***terrains qui ne sont pas à bâtir****. »*

Dans ces conditions, si l'acquisition des droits démembrés est faite auprès d'un non-assujetti à la TVA, un particulier par exemple, la cession est hors champ d'application de la TVA. Les droits de mutation à titre onéreux doivent par conséquent être liquidés au taux normal, dépendant lui-même de la position du département en ce qui concerne le droit départemental.

Maintenant, si le cédant est un assujetti, un promoteur par exemple ou un marchand de biens, le principe général en matière de droit fiscal veut que *la même opération ne soit pas soumise deux fois à l'impôt au taux plein*. Dès lors :

-dans l'hypothèse où la cession est soumise à la TVA sur le prix total, ce qui est le cas lorsqu'elle intervient dans les cinq ans de l'achèvement de l'immeuble acquis en démembrement, et que le cédant a pu initialement exercer son droit à déduction, les droits d'enregistrement sont décomptés au taux réduit, actuellement fixé à *0,715 %* ;

-en revanche, lorsqu'elle porte sur un immeuble *achevé depuis plus de cinq ans, la cession est expressément exonérée de TVA ou imposable sur option*. En l'absence de toute option, la cession est exonérée. Les droits sont par conséquent acquittés au taux normal.

Dans l'hypothèse d'une option pour la soumission de la cession à la TVA, le taux des droits d'enregistrement est directement dépendant de la situation du cédant lors de sa propre acquisition du bien cédé :

-soit *le cédant a pu exercer son droit à déduction* à raison de la TVA acquittée lors de celle-ci ; la cession est alors imposable sur le prix total et les droits sont dus au taux réduit, soit 0,715 % ;

-soit il *n'a pas pu l'exercer* et la cession n'est imposable que sur la marge avec des droits décomptés au taux normal.

Chapitre II - La situation de l'entreprise usufruitière

1050

Il convient ici de s'intéresser au traitement comptable et fiscal de l'usufruit. Sur ce plan, les développements qui suivent constituent au demeurant le socle commun de toute opération de démembrement dès lors que l'entreprise détient un droit d'usufruit (Stratégies I et II).

Ils conservent également toute leur valeur dans l'hypothèse d'une cession par l'entreprise de la nue-propriété du bien inscrit à son bilan ou dans l'hypothèse d'une acquisition de l'immeuble en démembrement *ab initio*.

I. L'affectation comptable du droit d'usufruit

1. Traitements comptables proposés

1051

Les normes comptables issues du plan comptable général font dépendre le mode de comptabilisation de la nature juridique du bien ou du droit à comptabiliser. Or, juridiquement, le droit d'usufruit doit être qualifié *de droit réel immobilier*. Comme le précise l'article 578 du code civil, l'usufruit porte sur une chose *dont un autre a la propriété*. Cette précision conduit à écarter toute comptabilisation dans un poste d'immobilisation corporelle. On ne détient pas un bien en usufruit, on détient *l'usufruit d'un bien*. Comme a pu le dire F. Zenati (« Pour une rénovation de la théorie de la propriété », Revue trimestrielle de droit civil 1993, p. 305), à propos des actions contentieuses :

« Les actions réelles visant à consacrer l'existence ***d'un droit réel sur la chose d'autrui*** *ne sont rien d'autre que la revendication* ***d'un droit incorporel*** *. »*

Les nouvelles normes comptables vont dans le même sens. En effet, les dispositions actuelles de l'article 211-1-3° de l'avis n° 2004-06 du 23 novembre 2004 du CNC définissent une immobilisation *incorporelle* comme *« un actif non monétaire sans substance physique »*. Plus précisément, l'article 211-3 du même avis précise que :

« Une immobilisation incorporelle est identifiable :

-si elle est séparable des activités de l'entité, c'est-à-dire susceptible d'être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;

-ou ***si elle résulte d'un droit légal ou contractuel même si ce droit n'est pas transférable ou séparable de l'entité*** *ou des autres droits et obligations. »*

L'usufruit, *droit réel immobilier*, constitue bien une *immobilisation incorporelle* au regard de ces éléments de définition. Il s'agit bien d'un actif *non monétaire sans substance physique*. L'immobilisation résulte effectivement d'un droit légal : le droit d'usufruit consacré par les dispositions précitées de l'article 578 du code civil.

Cette analyse, que l'on soutient depuis l'origine et reprise régulièrement depuis (P. Fernoux, « Nouvelles normes comptables et gestion de patrimoine » : B.F. F. Lefebvre, août-septembre 2007), est également celle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Voici ce qu'elle dit à propos de la comptabilisation d'un droit d'usufruit portant sur un immeuble (CNCC, EC 2009-72) :

« La Commission des études comptables de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes propose deux traitements comptables.

2. Première analyse : l'usufruit est assimilable à un contrat de location

1052

Dans la mesure où un **droit réel temporaire** sur l'actif est conféré à l'usufruitier (c. civ. art. 578 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=578&idspad=LEGIARTI000006429233) et 619 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=619&idspad=LEGIARTI000006429628)), la Commission estime que ce droit d'utilisation **pourrait** conduire à assimiler l'acquisition de l'usufruit sur une durée déterminée **en contrepartie d'un paiement à un contrat de location au regard de sa définition selon la norme IAS 17 et à l'écarter ainsi de la définition des actifs**. Le coût d'acquisition devrait ainsi être comptabilisé, à la date de signature de l'acte d'acquisition de l'usufruit, dans le compte de charges constatées d'avance.

3. Deuxième analyse : l'usufruit répond à la définition d'un actif

1053

Un droit de disposer du bien est conféré à l'usufruitier, par lequel il retire personnellement la jouissance et le droit d'en percevoir les revenus (c. civ. art. 582 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=582&idspad=LEGIARTI000006429279)). Selon la Commission, les dispositions du PCG relatives à la définition des actifs pourraient trouver à s'appliquer (règlt CRC 2004-06). En effet, l'usufruit d'un ensemble immobilier **est un élément identifiable du patrimoine de**

l'usufruitier, sous le contrôle de celui-ci (partagé avec le nu-propriétaire), qui lui procure des avantages économiques futurs, et qui est évaluable avec une fiabilité suffisante. Il **représente donc un actif non monétaire sans substance physique** devant être comptabilisé, à la signature de l'acte, en immobilisation **incorporelle** et **amorti sur sa durée d'utilisation estimée**.

4. Méthode préconisée

1054

La Commission indique sa préférence pour la comptabilisation de l'usufruit à l'actif et précise que, quelle que soit la méthode retenue, une information doit être fournie dans l'annexe des comptes. »

Au plan fiscal maintenant, l'analyse ne paraît pas différente. La documentation administrative (BOFiP-BIC-CHG-20-10-10-§ 70-13/10/2014 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/BIC/1841-PGP/2014-10-13/data.html#70)) calque en fait son analyse sur l'approche comptable. Elle va même plus loin en considérant que le critère de cessibilité d'une immobilisation qui devait antérieurement être constaté pour caractériser une immobilisation incorporelle n'est plus maintenant nécessaire. Cela dit, le droit d'usufruit étant par définition cessible, l'inscription dans un compte d'incorporels présente encore moins de difficultés, que ce soit au plan comptable ou fiscal.

Cette analyse a d'ailleurs été confirmée par le Conseil d'État dans une décision du 19 février 2003 qui a effectivement reconnu le caractère d'*élément incorporel de l'actif immobilisé du droit d'usufruit* (CE, 3e et 8e sous-sect., req. n° 229373, « Tornay » ; RJF 5/03, n° 573 ; dans le même sens : CAA Bordeaux, 19 décembre 2005, req. n° 02-00050 et CAA Nancy, 14 juin 2007, req. n° 05-01092).

II. L'amortissement du droit d'usufruit

1055

Le droit à la pratique de l'amortissement doit être examiné tant au plan comptable que fiscal.

A. Au plan comptable

1056

À cet égard, les dispositions de l'article 322-1 du PCG précisent que :

*1. Un actif **amortissable** est un actif dont **l'utilisation par l'entité est déterminable** .*

*2. L'utilisation pour une entité se mesure par la **consommation des avantages économiques attendus de l'actif** . Elle peut être déterminable en termes **d'unités de temps** ou d'autres unités d'œuvre lorsque ces dernières reflètent plus correctement le rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif. **L'utilisation d'un actif est déterminable lorsque l'usage attendu de l'actif par l'entité est limité dans le temps.** Cet usage est limité dès lors que l'un des critères suivants, soit à l'origine, soit en cours d'utilisation, est applicable : physique, technique, **juridique** . Ces critères ne sont pas exhaustifs.* Le droit d'usufruit paraît répondre à ces éléments de définition. Au sens de ce texte, son utilisation par l'entreprise ne fait aucun doute. Elle se mesure en effet par la consommation des avantages économiques attendus du droit d'usufruit, c'est-à-dire par la possibilité d'utiliser les locaux ou de les donner en location.

Par ailleurs, l'utilisation du bien lui-même est dans tous les cas déterminable. L'usage attendu par l'entreprise de l'usufruit est effectivement *limité dans le temps* par l'application *d'un critère juridique : l'arrivée du terme de l'usufruit* prévu par les dispositions de l'article 617 du code civil.

Le droit à l'amortissement paraissant établi, il reste à déterminer le montant amortissable compte tenu, là aussi, des nouvelles définitions des bases amortissables données par le PCG. À cet égard, l'article 322-1 du PCG précise que :

*« 3. Le montant amortissable d'un actif **est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.** L'amortissement d'un actif est la répartition systématique de son montant amortissable en fonction de son utilisation.*

*Le plan d'amortissement est la traduction de la répartition de la valeur amortissable d'un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable. **Le mode d'amortissement est la traduction du rythme de consommation des avantages économiques attendus de l'actif par l'entité. »***

4. La dépréciation d'un actif est la constatation que sa valeur actuelle est devenue inférieure à sa valeur nette comptable.

À la lumière de ces précisions, la valeur susceptible d'amortissement correspond *au montant brut de l'usufruit économique*. La valeur résiduelle de l'usufruit au terme de sa durée est en effet nulle et donc évidemment inférieure à sa valeur brute. Au sens des mêmes dispositions de l'article 322-1 du PCG, en effet :

*« 6. La valeur résiduelle est le montant, net des coûts de sortie attendus, **qu'une entité obtiendrait de la cession de l'actif sur le marché à la fin de son utilisation** . »*

La dépréciation de l'usufruit par l'effet du temps est certaine au sens de l'article 322-1 précité. À la clôture de chaque exercice, *« sa valeur actuelle est effectivement inférieure à sa valeur nette comptable »*, à tel point d'ailleurs, qu'au terme de sa durée, l'usufruit n'a plus aucune valeur. Il s'éteint par l'arrivée de son terme. Rien ne se déprécie plus et ne justifie plus la pratique de l'amortissement que le droit d'usufruit.

Les avantages économiques de l'usufruit étant consommés de manière régulière, *la durée de la période d'amortissement* correspond, dans ces conditions, à la durée même de ce droit. Le plan d'amortissement doit en effet être *« la traduction de la répartition de la valeur amortissable d'un actif selon le rythme de consommation des avantages économiques attendus en fonction de son utilisation probable »*.

B. Au plan fiscal

1057

À cet égard, en se fondant sur des arrêts très anciens, la documentation administrative tend à contester la pratique de l'amortissement de l'usufruit (BOFiP-BIC-AMT-10-20-§ 260-01/03/2017). Cependant, dans la pratique, il semble que l'administration ne s'en soucie guère. Sans doute est-ce parce que le droit d'usufruit répond aux critères posés par le juge de l'impôt comme condition à l'admission de la déductibilité fiscale de l'amortissement *d'un élément d'actif incorporel* (CE, 7e et 9e sous-sect., 4 avril 1979, n° 8153, RJF 10/79, n° 8153 ; CE, Sect., 1er octobre 1999, req. n° 177809, « Sté Foncia Particimo », venant aux droits de la SA Franco Suisse de gestion : RJF 11/99, n° 1324. Concl. G. Goulard, p. 832). L'usufruit est ainsi amené à se déprécier de manière inéluctable *et il cesse nécessairement de produire ses effets bénéfiques sur l'exploitation à une date déterminée*, en l'occurrence l'arrivée de son terme.

Au demeurant, la décision du Tribunal administratif de Poitiers (21 novembre 1996, req. n° 95-1701 : RJF 1/97, n° 7), montre que la jurisprudence a parfaitement admis l'amortissement de l'usufruit. En l'occurrence, celui-ci portait sur *des titres de participation* et l'on remarquera avec intérêt que l'administration n'a jamais interjeté appel de cette décision. Dès lors, on voit mal comment un usufruit portant sur un bien immobilier ne serait pas amortissable (P. Fernoux, « Monsieur le juge, persistez… l'usufruit est bien un droit amortissable » : BF. F. Lefebvre, février 1998). Cette analyse a encore été confirmée récemment par plusieurs décisions jurisprudentielles (CAA Bordeaux, 19 décembre 2005, req. n° 02-00050 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=BX&annee=02&numero=-00050&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/07/51/04/CETATEXT000007510429.xml&da12-19) ; CAA Nancy, 14 juin 2007, req. n° 05-01092 précitées).

En ce qui concerne maintenant la durée de l'amortissement *fiscal d'un droit d'usufruit*, comme il n'existe pas d'usages professionnels en la matière, le droit fiscal doit ici se rapprocher du droit comptable. La déductibilité d'un amortissement *calculé selon un mode linéaire, en fonction de la durée même de l'usufruit,* ne paraît ainsi pas faire de doute.

Plus récemment encore, la Cour Administrative d'Appel de Nancy (CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 22 févr. 2018, n° 17NC01196 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NC&annee=17&numero=01196&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/64/61/CETATEXT000036646111.xml&date 11-30)) a validé en des termes parfaitement clair l'amortissement d'un usufruit viager inscrit à l'actif d'un loueur en meublé non professionnel en « considérant que l'usufruit viager, qui constitue une source de revenus pérenne et qui est cessible, a le caractère d'un élément d'actif pouvant faire l'objet chaque année d'une dotation à un compte d'amortissement ; qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle l'usufruit viager, dont la valeur est nécessairement dégressive avec l'écoulement du temps, produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel de Mme C..., en tenant compte notamment de l'âge de l'usufruitier et de son espérance de vie lors de son acquisition ; que par suite, l'usufruit viager détenu par Mme C... peut faire l'objet d'une dotation annuelle à un compte d'amortissement, en retenant un taux calculé selon la durée attendue de ses effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel, telle qu'elle est admise par les usages ou justifiée par des circonstances particulières à la situation de la requérante et dont celle-ci doit alors établir la réalité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'espérance de vie d'une personne peut être statistiquement déterminée en l'espèce à partir des données reposant sur la table de mortalité publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ; que cette pratique peut être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer ; qu'il n'est pas contesté que l'espérance de vie en France métropolitaine des personnes de sexe féminin est estimée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, s'agissant de la situation de Mme C..., à une durée de vingt ans, période correspondant à la durée prévisible durant laquelle l'usufruit viager produira des effets bénéfiques sur l'activité de loueur en meublé à titre non professionnel de l'intéressée ».

III. Le sort de l'usufruit à l'arrivée du terme

1058

Comme cela a été développé dans la deuxième partie de cet ouvrage (chapitre IV, § 315), l'arrivée du terme provoque l'extinction de l'usufruit sur le fondement des dispositions de l'article 617 du code civil. Ce droit n'a donc plus aucune valeur. La pleine propriété de l'immeuble est reconstituée *entre les mains du nu-propriétaire*. Comptablement, l'usufruit ne peut plus figurer à l'actif du bilan. On est donc en présence d'une sortie d'actif génératrice, sur le principe, d'une *plus-value professionnelle (sur l'architecture des écritures comptables liée à cette opération, voir ci-dessous le focus au § 1200).*

Cependant, du fait de son extinction, l'usufruit n'a plus aucune valeur. Ce droit ne rejoint pas la nue-propriété comme on le dit parfois. Il s'éteint. Aucune mutation de quelque nature que ce soit n'intervient. Aucun acte notarié n'est au demeurant établi à cette occasion.

Par ailleurs, la valeur nette comptable du droit est nulle. L'usufruit est en effet totalement amorti dans les conditions évoquées plus haut. *La sortie comptable de l'usufruit de l'actif du bilan de l'entreprise ne génère par conséquent aucune taxation au titre des plus-values professionnelles*. Aucune base imposable ne peut en effet être dégagée.

Ceci posé, cette situation peut néanmoins se révéler préoccupante pour l'entreprise. En effet, du jour au lendemain, elle ne dispose plus des locaux nécessaires à l'exercice de son activité. Nu-propriétaire pendant la durée de l'usufruit, le chef d'entreprise devient plein propriétaire des locaux. C'est à cet endroit que la promesse de bail à terme évoquée dans la première partie et établie lors de la mise en place du démembrement trouve toute son utilité. Elle garantit en effet la disposition des locaux au profit de l'entreprise pour le futur, une fois l'usufruit éteint.

Chapitre III - La déduction des frais financiers par le nu-propriétaire

1100

Très souvent, le chef d'entreprise, ou la SCI, acquéresse de la nue-propriété, a dû faire appel à l'emprunt pour financer l'acquisition de l'immeuble dont l'usufruit est cédé. Le sort fiscal des frais financiers qu'il va devoir supporter pendant toute la durée du prêt alors qu'il ne perçoit plus de revenus fonciers du fait de la cession de l'usufruit devient aléatoire. Peut-il encore prétendre à la déduction de ceux-ci d'une quelconque manière ?

Sur le fondement de la loi fiscale, aucune déduction ne peut être envisagée à ce titre. Pour autant, la tentation de pratiquer la déduction est grande pour le chef d'entreprise lorsque, pris par une irrépressible tentation de pénétrer le droit fiscal, il prend connaissance de la doctrine administrative exprimée dans le rescrit du *4 décembre 2007* (rescrit 2007-49 repris dans la documentation actuelle : BOFiP-RFPI-BASE-20-80-§ 170-01/09/2017 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/RFPI/5808-PGP/2017-09-01/data.html#170)). Voici en effet ce qu'il lit :

« ***Les intérêts des emprunts contractés par*** *les nus-propriétaires d'immeubles loués* ***et destinés à financer soit*** *l'acquisition de la nue-propriété* ***soit les dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration de ces immeubles*** *sont déductibles* ***des revenus fonciers*** *provenant, le cas échéant, de leurs autres propriétés.* »

Une lecture un peu rapide peut conduire le petit malin à se réveiller un jour brutalement en entendant le coup de sonnette du facteur porteur d'un pli recommandé. De qui... ? De l'administration fiscale. Ah ! la bonne nouvelle ! Entrez donc... La surprise est alors de taille. Le chef d'entreprise se rend compte qu'il a fait une lecture quelque peu sommaire de ce texte. Le mot qui ne doit en effet pas échapper c'est le mot *« loué »*. L'administration parle d'un immeuble *donné en location*. Et donné en location par qui ? Par l'usufruitier, évidemment.

Or, dans la très grande majorité des situations que l'on envisage ici, l'immeuble est tout simplement utilisé par l'entreprise pour la réalisation de son activité. *L'immeuble n'est donc pas donné en location par l'usufruitier*. Le nu-propriétaire est dépourvu de tout moyen utile pour se prévaloir des termes de la doctrine administrative exprimée dans ce rescrit. En effet, lorsqu'un contribuable demande à bénéficier de modalités d'imposition prévues par celle-ci et qui diffèrent de celles fixées par la loi, encore faut-il qu'il soit exactement dans la situation visée par le texte administratif. Si ce n'est pas le cas, l'administration est tout à fait fondée à lui en refuser le bénéfice (CE, 9 mars 1998, req. n° 168003 : Droit fiscal 1998, n° 52, comm. 1183 ; CAA Bordeaux, 3e ch., 17 nov. 1998, req. n° 96-358 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=BX&annee=96&numero=-358&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/07/49/15/CETATEXT000007491530.xml&date=11-30) : Droit fiscal 1999, n° 19, comm. 398 ; CE, Sect. 20 octobre 2000, req. n° 222675, « Mlle Bertoni » : Dr. fisc. 2001, n° 10, comm. 201, concl. G. Bachelier ; CE 25 février 2004 n° 222904, 9e et 10e s.-s., Sté Française de Réassurances : RJF 5/04, n° 499 concl. L. Vallée BDCF 5/04 n° 63). Peu importe que le chef d'entreprise dispose par ailleurs de revenus fonciers.

Ceci posé, on pourrait néanmoins légitimement se demander ce qu'il adviendrait des frais financiers si, par exemple, l'usufruit était acquis par une société *soumise à l'impôt sur les sociétés* et qui donnerait ensuite le bien en location. Dans ce cas de figure, en effet, le bien serait bien donné en location par la société usufruitière. La réponse Warsmann (rép. min. n° 2685, JO 11 décembre 2007, AN quest. p. 7819) traitait directement de cette question. L'administration entendait clairement limiter le bénéfice de la doctrine à la situation dans laquelle le bien est donné en location nue *par un usufruitier personne physique ou par société de personnes usufruitière*. La déduction de ces frais financiers est intimement liée à la perception par l'usufruitier de loyers imposables *dans la catégorie des revenus fonciers*. Ce n'est évidemment pas le cas dans l'hypothèse que l'on envisage ici. Les loyers sont en effet recueillis par une société soumise à l'impôt sur les sociétés *qui ne déclare évidemment pas de revenus fonciers*. Certes, cette réponse ministérielle n'a pas été reprise dans la documentation administrative actuelle. Cependant, comme la même documentation entend clairement réserver le bénéfice de la déduction au nu-propriétaire d'un immeuble donné en location nue par l'usufruitier recueillant ainsi des revenus fonciers, on voit mal l'administration apporter une autre réponse que celle de la réponse Warsmann si elle était de nouveau interrogée à ce sujet.

Attention à une solution attirante… surtout pour le fisc…

On voit venir le petit malin une fois de plus… Précisons tout de même que, là encore, il s'agit d'un chef d'entreprise, par ailleurs lecteur particulièrement assidu de la documentation administrative…

*« Ah mais je vais contracter **personnellement** l'emprunt nécessaire à l'acquisition de la nue-propriété pour l'apporter au capital de la SCI qui se chargera ensuite de cette opération. Je déduirai alors les intérêts de l'emprunt ainsi contracté. La doctrine administrative* (BOFiP-RFPI-BASE-20-80-§ 130-01/09/2017 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/RFPI/5808-PGP/2017-09-01/data.html#130)) *m'y autorise lorsqu'elle précise, à propos des associés de sociétés immobilières, que les associés peuvent déduire :*

*« - les intérêts des prêts **qu'ils ont contractés personnellement** pour faire leur apport à la société ou acquérir leurs droits sociaux. »* Autant dire qu'il joue le coup PV-PP (pas vu, pas pris). Lorsque l'on lit la doctrine administrative, sauter certains paragraphes est un exercice dangereux. En effet, le paragraphe précédent désigne les personnes concernées par cette mesure de tempérament, en précisant qu'elle concerne :

*« **Les membres de sociétés immobilières** dotées ou non de la transparence fiscale et non passibles de l'impôt sur les sociétés, en droit ou sur option, **qui donnent en location les locaux** représentés par leurs actions **ou parts** … »*

Or, comme le disait le Président Bachelier, alors commissaire du gouvernement, dans ses conclusions sous l'arrêt « Bertoni » précité :

*« La garantie de l'article L. 80 A du LPF est subordonnée à la condition que le contribuable respecte la doctrine **dans sa rédaction littérale et dans tous ses termes portant sur un même objet et formant, par suite, un ensemble indissociable** , ce qui implique, qu'au cas où le bénéfice d'une mesure de tempérament est soumis ultérieurement à des conditions plus restrictives, celles-ci doivent être satisfaites. »*

Or précisément, les conditions posées par la doctrine administrative *en matière de revenus fonciers* ne sont pas respectées. En effet :

- si la société bénéficiaire de l'apport est soumise à l'impôt sur les sociétés, les intérêts de l'emprunt contracté personnellement par l'associé ne sont pas déductibles. L'apport n'est en effet pas réalisé au profit d'une société *relevant du régime des sociétés de personnes* ;

- et, si elle dépend de ce dernier régime, ils ne le sont pas davantage, faute par l'usufruitier de percevoir *des revenus fonciers* au titre de l'exploitation de l'immeuble. La doctrine en cause figure en effet dans les développements consacrés aux revenus fonciers et profits du patrimoine immobilier (RFPI) envisageant donc la question dans le cadre de la Fiscalité personnelle. En l'absence de tout revenu foncier, son application est, par conséquent, définitivement exclue.

Moralité : le redressement fiscal serait assuré. On ne cesse de le répéter : si V… P. Comme quoi, il ne suffit pas de lire la documentation administrative… Il faut la lire bien. À défaut, remercions chaleureusement le mécréant bienfaiteur des finances publiques qui ont au demeurant bien besoin de dons de toute nature…

Cette contrainte liée à l'impossibilité de déduire les frais financiers pour l'acquisition de la nue-propriété constitue à l'évidence un frottement fiscal que le chef d'entreprise doit accepter s'il entend mener à bien cette stratégie sans encourir de risque fiscal. Dans cette perspective, l'option pour un usufruit assez long, quinze ans par exemple, permet de réduire la valeur de la nue-propriété et donc le frottement fiscal lié à la non-déductibilité des frais financiers. Bien évidemment, si le chef d'entreprise dispose de fonds personnels susceptibles d'être investis dans cette opération, le frottement fiscal n'en est que plus limité. Il en est de même si, tout simplement, il emploie une partie des fonds recueillis lors de la cession de l'usufruit au remboursement anticipé de l'emprunt.

Maintenant, lorsque l'on parle de limiter la valeur de la nue-propriété, que l'on s'entende bien. Il ne s'agit évidemment pas de triturer les données de base du calcul de l'usufruit de façon à diminuer outrageusement la valeur de la nue-propriété. Cette manœuvre conduit tout droit à l'abus de biens sociaux. Au surplus, sur le plan fiscal, les conséquences peuvent être très coûteuses pour le chef d'entreprise si l'administration voit en cela, à juste titre d'ailleurs, l'existence d'un acte anormal de gestion. On reviendra plus loin sur cette question très importante dans un développement particulier (voir § 1500 (20190730152533102.html#1500)).

Chapitre IV - La situation du chef d'entreprise au terme de l'usufruit

1150

À l'extinction de l'usufruit, le chef d'entreprise redevient plein propriétaire du bien. Il peut alors, tout à sa guise, soit donner en location le bien à l'entreprise, soit procéder à la cession de celui-ci. On pourrait même imaginer qu'il cède les parts de la SCI devenue plein propriétaire, pour autant, bien entendu, que la nue-propriété de l'immeuble ait été détenue dans une telle structure.

I. La location de l'immeuble par la SCI

1151

On l'a dit, le démembrement de propriété doit logiquement être accompagné d'une promesse de bail à terme. L'entreprise est ainsi assurée de pouvoir exploiter l'immeuble à l'extinction de l'usufruit. Lorsque cet événement se produit, le bail se met en place dans les conditions fixées dans la promesse initiale.

Dans cette occurrence, devenu bailleur des locaux, le plein propriétaire perçoit des loyers imposables dans la catégorie des revenus fonciers. La location est en effet consentie nue. Si l'immeuble devient la propriété *d'une SCI* soumise à l'impôt sur le revenu sur le fondement de *l'article 8 du CGI*, chaque associé devient imposable personnellement à raison de la quote-part de résultat qui lui revient. Pour l'entreprise, il va de soi que les loyers versés par l'entreprise ont vocation à figurer dans ses charges, venant ainsi en diminution du résultat imposable.

Maintenant, il est également possible que l'entreprise renonce au bail pour s'installer dans d'autres locaux. Le chef d'entreprise peut alors choisir de céder le bien.

II. La cession de l'immeuble par le chef d'entreprise ou la SCI

1152

Cette cession peut générer une plus-value immobilière des particuliers imposable sur le fondement des dispositions des articles 150 U et suivants du CGI. Pour autant, la règle est connue. La plus-value échappe à toute imposition au titre de l'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est détenu *depuis plus de vingt-deux ans* du fait de l'application de l'abattement pour durée de détention de l'article 150 VC du CGI. Et, pour bénéficier de l'exonération au titre des prélèvements sociaux, le cédant doit attendre l'expiration d'un délai de trente ans.

1153

Pour autant, une interrogation demeure dans tous les cas. Elle concerne *le point de départ de ce délai de détention*. En effet, après avoir été plein propriétaire, le chef d'entreprise, ou la SCI, n'a détenu que la seule nue-propriété du bien pendant toute la durée de l'usufruit. À quelle date débute alors ce délai ?

L'administration adopte à cet égard une solution favorable au cédant. Alors pourtant que l'usufruit est recueilli gratuitement du fait de son extinction, elle précise dans sa documentation (BOFiP-RFPI-PVI-20-20-§ 40-24/08/2018) que :

*« En cas de **cession après réunion de propriété** , lorsqu'un contribuable a acquis à titre onéreux la nue-propriété d'un bien, et ensuite l'usufruit, **la durée de possession est à décompter à partir de la première des deux acquisitions** qu'elle soit à titre gratuit ou par voie d'extinction naturelle. Si l'usufruit a été acquis par voie d'extinction, son prix d'acquisition est nul. »*

Certes, dans cette doctrine, il est question d'une acquisition à l'origine *de la seule nue-propriété*, mais on voit mal comment il pourrait en être différemment lorsque, initialement, le chef d'entreprise a acquis la pleine propriété du bien. Autrement dit, le point de départ des délais de vingt-deux ans, ou de trente ans, se *situe à la date d'acquisition du bien*. Peu importe au fond que le bien ait fait l'objet d'un démembrement de propriété pendant un certain temps.

Pour autant, si une plus-value doit être calculée, le prix d'acquisition à retenir est nécessairement le prix d'acquisition de la pleine propriété initiale car tel est bien le prix acquitté à l'origine par le cédant, bien antérieurement à l'intervention du démembrement.

On l'a dit, le point de départ du délai de détention, c'est bien la date d'acquisition du plus ancien des deux droits. En l'occurrence, on doit par conséquent prendre en considération la date d'acquisition de la nue-propriété par le chef d'entreprise (voir § 1152 (20151105114418530.html#1152)).

1154

Tout n'est cependant pas réglé pour autant. Se pose en effet la question du calcul même de la plus-value si tant est que celle-ci soit taxable parce que la cession intervient avant l'expiration du délai de détention de vingt-deux ans pour l'impôt sur le revenu et trente ans pour les prélèvements sociaux. Quel est le prix d'acquisition à retenir ? Le chef d'entreprise n'a en effet financé que l'acquisition de la seule nue-propriété.

À cet égard, lorsque la nue-propriété a été acquise à titre gratuit ou à titre onéreux et l'usufruit par extinction, l'administration dit une chose importante dans sa documentation (BOFiP-RFPI-PVI-20-10-20-10-§ 220-12/09/2012 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/RFPI/309-PGP/2012-09-12/data.html#220)) :

*« D'une manière générale, lorsque l'usufruit a été acquis **par voie d'extinction**, son prix d'acquisition est nul. Toutefois, **il est admis de retenir**, pour le calcul de la plus-value immobilière imposable, **la valeur vénale de chacun des droits (donc la valeur en pleine propriété) à la date d'entrée de la nue-propriété dans le patrimoine du cédant**. »*

De la sorte, se trouve au fond renforcé l'intérêt de l'acquisition démembrée par rapport à un schéma classique reposant sur l'acquisition en pleine propriété par le chef d'entreprise ou une SCI suivie d'une location au profit de l'entreprise opérationnelle. Certes, dans les deux cas, la plus-value est au fond calculée de la même manière, mais, financièrement, la situation du chef d'entreprise ou de la SCI est fondamentalement différente.

Dans le premier cas, en effet, le chef d'entreprise ou la SCI finance la totalité du prix de la propriété. Dans le second, son engagement financier ne porte que sur la valeur de la nue-propriété. Certes, une plus-value peut apparaître si la cession intervient avant l'expiration du délai de détention, mais le chef d'entreprise acquéreur d'une nue-propriété se trouve alors dans une situation beaucoup plus favorable. Pour une imposition identique, il recueille une plus-value réelle d'un montant bien supérieur. Sans que cela ne heurte le bon sens.

En effet, qu'en serait-il si l'on ignorait le prix d'acquisition de l'usufruit pour les besoins du calcul de la plus-value ? Ce prix serait bien payé, mais au prétexte qu'il le serait par une autre personne juridique, l'on n'en tiendrait pas compte. On comparerait le prix de cession de la pleine propriété avec le prix d'acquisition d'une fraction seulement de celle-ci. Nul doute que l'équité en souffrirait.

III. La cession des parts d'une SCI

1155

On suppose ici que l'immeuble dont l'usufruit a été cédé est initialement détenu par une SCI constituée par le chef d'entreprise. Cette société *relève du régime fiscal des sociétés de personnes de l'article 8 du CGI*. Une fois la pleine propriété de l'immeuble reconstituée au sein de la société, les associés peuvent éventuellement songer à céder *les parts de la SCI*. Cette cession pose d'abord la question du régime fiscal applicable à la plus-value éventuelle. En l'occurrence, l'actif de la société est composé de l'immeuble dont elle a retrouvé la propriété pleine et entière.

La cession peut intervenir immédiatement ou quelque temps plus tard alors que l'immeuble est donné en location. La société peut également détenir d'autres immeubles donnés en location. Particulièrement dans ce dernier cas de figure, peut-on considérer que la société présente les caractéristiques d'une société à prépondérance immobilière ? Pour qu'il en soit ainsi, son actif doit en effet être composé pour plus de 50 % d'immeubles *non affectés à l'exploitation* ou de droits portant sur des immeubles *à la clôture des trois exercices précédant celui de la cession*. Telle est la condition posée par les dispositions de l'article 150 UB du CGI.

Du même coup, le fait, par la SCI, de ne détenir que la nue-propriété du bien au cours de l'un des exercices précédant celui de la cession ne fait aucunement obstacle à l'application de ce texte. Son actif est composé de droits portant sur des immeubles.

Dans l'hypothèse maintenant où l'immeuble, ou d'autres biens détenus par la SCI seraient donnés location, il importe alors de déterminer si ces biens peuvent être considérés comme *non affectés* à l'exploitation alors que l'objet même des statuts de la société prévoit la mise en œuvre de ce type d'activité locative.

La doctrine s'est depuis longtemps prononcée sur cette problématique. Un immeuble donné en location figurant à l'actif du bilan de la société *n'est pas considéré comme affecté à l'exploitation* (RM n° 6897, 7097 et 7098 à M. Türk, JO Sénat 8 décembre 1994, p. 2898 : JCP 95, éd. N, Prat. 3257 ; Dr. fisc. 1995, n° 9, comm. 390. - CAA Bordeaux 3e ch., 5 novembre 1996, n° 94-1387, « Dousset » ; RJF 10/97, n° 928). La documentation actuelle (BOFiP-RFPI-SPI-10-20-§ 100-06/07/2016 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/RFPI/6307-PGP/2016-07-06/data.html#100)) ne reprend pas directement ces réponses ministérielles. Elle précise seulement que les immeubles affectés à l'exploitation *« s'entendent exclusivement des moyens permanents d'exploitation », c'est-à-dire au fond les immeubles que la société affecte à sa propre exploitation commerciale, industrielle, artisanale ou agricole*. Or, en l'occurrence, la société n'utilise pas elle-même les locaux considérés. On retrouve une analyse de même nature dans la doctrine consacrée à l'amortissement des biens immobiliers (BOFiP-BIC-PROV-40-10-20-10-§ 160-16/12/2013 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/BIC/1270-PGP/2013-12-16/data.html#160)).

Dans ces conditions, la plus-value éventuelle constatée lors de la cession des parts de la SCI relève bien du régime *des plus-values immobilières des particuliers des articles 150 U et suivants du CGI*. Dès lors que les parts sont détenues *depuis plus de vingt deux ans*, la plus-value éventuelle de cession bénéficie de l'exonération au titre de l'impôt sur le revenu du fait de l'application de l'abattement de l'article 150 VC du CGI précité. Pour les prélèvements sociaux, le délai s'établit à trente ans. Le point de départ de ces délais coïncide en l'occurrence *avec la date de la création de la société* et donc de réalisation des apports.

FOCUS : Aspects comptables liés au démembrement de propriété

Rappels de quelques définitions

1200

Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé (c. com. art. R. 123-181 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=R123-181&idspad=LEGIARTI000030927431)).

Selon l'article 211-1 du Plan comptable général :

1 – Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l'entité, c'est-à-dire un élément générant une ressource que l'entité contrôle du fait d'événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.

2 – Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens et de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l'entité attend qu'il soit utilisé au-delà de l'exercice en cours.

3 – Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire sans substance physique.

Enfin, l'article 322-4 du Plan comptable général précise que :

1 – À la clôture de l'exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d'amortissement pour chaque actif amortissable, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices.

2 – L'amortissement d'un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de l'actif.

Ces quelques rappels fondamentaux suffisent à répondre aux principales questions liées à la détention démembrée de biens immobiliers ou de parts de sociétés civiles immobilières.

De ces quelques définitions, il ressort de façon incontestable

1201

1 – Que la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier constitue pour l'entreprise un élément de l'actif immobilisé.

2 – Que la nue-propriété d'un bien constitue un actif corporel.

3 – Que l'usufruit d'un bien représente un actif incorporel.

4 – Que la détention de l'usufruit d'un bien procure des avantages économiques futurs appelés irrémédiablement à prendre fin à l'extinction de l'usufruit. Par conséquent, ce droit est parfaitement amortissable.

Et cela, même si les textes comptables actuellement en vigueur ne se prononcent pas clairement sur la situation des immobilisations faisant l'objet d'un démembrement.

L'usufruit d'un bien doit être comptabilisé en immobilisations incorporelles dans le compte « 208 Autre immobilisations incorporelles », que l'on pourra subdiviser en autant de sous-comptes que nécessaire.

De même, son amortissement doit être calculé sur la durée d'usufruit consentie, le cas échéant limitée à 30 ans (Bulletin CNCC n° 158, juin 2010).

Le bulletin de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes précité propose deux traitements comptables selon que l'on analyse l'usufruit de façon juridique ou selon sa substance.

L'analyse juridique conduit en toute logique à enregistrer en immobilisation incorporelle la valeur d'acquisition de l'usufruit d'un bien.

Ce même bulletin propose de comptabiliser en charges constatées d'avance et à rapporter aux résultats sur la durée du contrat la somme versée à l'occasion de l'acquisition de l'usufruit d'un bien selon une analyse faite en substance.

Ce dernier point de vue semble contesté de façon unanime par l'ensemble des commentateurs. Il convient de plus de souligner que cette comptabilisation fait courir un risque à l'entreprise en matière d'amortissement non comptabilisé et par conséquent irrégulièrement différé.

Cas particulier de la cession de l'usufruit

1202

Le prix de cession de l'usufruit doit être constaté comptablement par l'inscription au crédit du compte : « 775 Produit des cessions d'éléments d'actifs ».

La valeur représentative de l'usufruit, quant à elle, doit être comptabilisée au débit du compte : « 675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés ».

Reste à résoudre la délicate question du prix d'acquisition de l'usufruit ainsi cédé lorsque le bien a été acquis en pleine propriété.

Ce prix d'acquisition doit être déterminé, de façon empirique, par rapport à la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété dans le prix final de cession.

Un exemple concret permettra de mieux comprendre ce mécanisme, qui relève d'une simple règle de trois !

EXEMPLE

Soit des actions acquises en pleine propriété pour une valeur de 1 000.

Quelques années plus tard, l'usufruit de ces actions est cédé pour une valeur de 300 alors même que la pleine propriété de ces actions est estimée à 1 100.

Dans ce cas de figure, la plus-value à constater est égale à :
-prix de vente (à comptabiliser au compte 775) : 300 ;
-Prix de revient (à comptabiliser au compte 675) : 272 (soit 1 000 X 300/1 100).

La plus-value dégagée est de 300 – 272 = 28.

ATTENTION

La cession de l'usufruit de titres entraîne forcément son reclassement comptable puisque des actions privées d'usufruit ne peuvent plus figurer parmi les titres de participation, mais plus simplement en « Autres titres immobilisés ».

A fortiori, lorsque l'entreprise cherchera à céder la nue-propriété, généralement d'un bien immobilier, la cession devra entraîner un reclassement du compte « immobilisations corporelles » à celui des « immobilisations incorporelles ».

Ces transferts de compte à compte constituent un simple reclassement comptable, sans autre incidence fiscale.

Quelques autres remarques générales

1203

Depuis le 1er janvier 2005, les règles concernant l'inscription des actifs et les règles d'amortissement ont été modifiées.

L’innovation majeure a consisté à prévoir des plans d’amortissement différents suivant la nature des immobilisations, ces immobilisations étant elles-mêmes subdivisées en fonction de leurs composants.

En synthèse, un immeuble sera décomposé en autant d’éléments dont la résistance et l’usure peuvent être sensiblement différentes : la toiture, les menuiseries extérieures, la peinture, l’ascenseur, etc.

Cette décomposition entraîne, à n’en pas douter, une certaine complexité dans le suivi des immobilisations et surtout de leurs amortissements.

Sur le plan théorique, des conséquences fiscales fâcheuses peuvent être générées par la méconnaissance de la durée réelle d’utilisation des différents éléments composant l’actif immobilisé.

Il est à noter, à ce titre, que, pour l’entreprise opérationnelle qui acquiert l’usufruit d’un bien immobilier, le système de comptabilisation par composants n’est pas applicable, ce qui constitue, à n’en pas douter, un avantage appréciable.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.